

[별표 1]

공시기관 지정을 위한 세부기준(제3조 관련)

1. 조직

가. 법인체임을 입증하는 문서를 구비하여야 한다.

나. 최소 6개월 이상 공시기관 운영에 필요한 자원(공시심사원의 임금, 사무실 운영경비 등)을 확보하여야 한다.

다. 공시심사원 등에 대한 자격, 훈련 및 경험에 관한 아래의 정보를 유지·관리하여야 한다.

1) 성명 및 주소

2) 조직 내에서의 소속 및 직위

3) 입사 및 퇴사일자

4) 학력 및 전문 자격 현황

5) 공시기관의 공시 업무에 대한 실무 경력 및 교육 훈련 상황

라. 공시 업무외의 업무를 수행하는 경우 해당업무를 수행하는 조직, 사업 내용, 재무구조 등 농관원장이 공시 업무의 공정성 여부를 검토하기 위해 필요한 정보를 요구하는 때에 이를 제공할 수 있어야 한다.

2. 인력

가. 제9조에 따라 교육을 이수한 공시심사원으로 다음 각 호에 해당하는 전문분야별로 각 1명 이상을 갖추어야 한다.

1) 주성분·유해성분 등 이화학성분 검사와 관련된 심사분야

2) 비해시험·효과시험 등 식물시험과 관련된 심사분야

3) 유용·병원성미생물 등 미생물분석과 관련된 심사분야

나. 공시심사원은 법 제41조제1항 및 규칙 제69조제2항에 따른 지정 시험 연구기관에서 검사, 시험 등을 수행하지 않아야 한다.

다. 공시심사원은 매년 공시심사원 보수교육을 이수하여야 한다.

3. 시설 및 장비

가. 사무실

- 1) 공시의 상담, 서류의 보관, 공시 업무의 처리를 위해 사무실과 사무관련 장비 등을 충분히 갖추어야 한다.
- 2) 공시 서류의 분실, 도난 등이 발생하지 않도록 보안시설을 갖추어야 한다.
- 3) 공시 사무실 내에 농자재를 홍보·진열·보관·판매하여서는 아니 된다.

나. 검정실

- 1) 공시 심사과정에서 필요한 분석 및 시험을 외부에 위탁하는 경우 법 제41조제1항 및 규칙 제69조제2항에 따른 지정 시험연구기관과 다음 사항이 포함된 위탁계약을 하여야 한다.
 - 가) 공시기관이 요청하여 실시한 검사의 원본자료(raw data)를 3년 이상 보관하고 공시기관의 요구가 있는 경우 이를 제공하여야 한다는 사항
 - 나) 검사시료는 검사성적서를 통보한 날로부터 1월 이상 보관하고, 공시기관의 요구가 있는 경우 이를 제공하여야 한다는 사항
 - 다) 국립농산물품질관리원의 검사, 실태조사 또는 검사기관 심사에 협조하여야 한다는 사항
 - 라) 지정 시험연구기관의 업무정지, 지정취소 시 공시기관에게 통지하여야 한다는 사항

다. 보관실

- 가) 공시 신청서, 심사보고서, 시험물질의 보관과 검색을 위한 독립된 보관실을 갖추어야 하며 분실, 도난 등이 발생하지 않도록 보안시설을 갖추어야 한다.
- 나) 보관실은 보관물이 보관기간 중에 손상되지 않도록 설계되고 관리되어야 한다.

4. 공시 업무규정

가. 일반원칙

- 1) 공시 업무규정은 법, 규칙 개정 시에 갱신의 필요성을 검토하여야 하며, 갱신할 경우 농관원장의 승인을 받아야 한다.
- 2) 공시 업무규정은 유기농업자재 공시를 받으려는 자가 쉽게 확인할 수

있도록 홈페이지 등에 게시하여야 한다.

3) 법 제43조제3항에 따른 유기농업자재에 대한 품질관리 일정·지도방법 등에 관한 계획 수립에 관한 보고양식, 절차 및 방법 등에 대하여 구체적으로 정하고 이행하여야 한다.

4) 공시기관의 장은 법 제45조에 따른 준수사항을 이행하여야 한다.

나. 공시 업무 실시방법

1) 공시기관은 공시 신청을 받은 경우 법, 규칙, 농관원장이 정한 규정에 따라 공시 업무를 실시하여야 한다.

2) 공시기관은 규칙 제61조의 유기농업자재 공시 기준을 적용한다. 다만, 객관적인 사유가 인정되는 경우 공시기준보다 강화된 기준을 정하여 적용할 수 있다.

3) 공시기관의 장은 공시기준에 따라 적합여부를 판정하기 위해 공시위원회를 구성하여 심의하여야 한다.

4) 공시위원회 구성 및 운영계획을 수립하여야 한다.

다. 공시 유기농업자재의 품질관리 및 사후관리

1) 공시기관의 장은 법 제43조제3항에 따라 유기농업자재에 대하여 다음 각 호의 사항을 포함하여 품질관리 지도 계획을 수립·이행하여야 하며 이를 농관원장에게 보고하여야 한다.

가) 유기농업자재 공시를 받은 자에 대한 품질관리 지도방법 및 교육 실시 계획

나) 유기농업자재의 주성분(대표성분), 병원성미생물, 항생물질, 유기합성 농약 성분, 리친(Ricin) 및 유해성분 등에 대한 품질검사 및 공시기준 준수 여부 점검 계획

다) 공시 유기농업자재의 사용되는 수입원료에 대한 이력관리, 품질검사 등 사후관리 계획

2) 1)에 따른 품질검사는 법 제39조의 유효기간이 끝나기 전에 2회 이상 공시를 한 유기농업자재에 대하여 수행하여야 한다. 이 경우 품질검사는 규칙 제69조제2항에 따라 지정 받은 시험연구기관에서 품질검사를 하여야 한다. 다만 사업장 제품 미생산 등 불가피한 상황이 발생하는 경우는 품질검사를 생략할 수 있다.

- 3) 품질검사는 「유기농업자재 공시 업무 규정」 제8조에 따른 공정분석법을 따른다. 이 경우 검사방법이 정해지지 않은 경우에는 농약관리법 및 비료관리법에서 정해진 검사방법을 준용한다.
- 4) 공시기관의 장은 유기농업자재 공시를 받은 자의 사무실 또는 공장소 재지를 방문하여 공시기준의 준수여부 등에 대한 사후관리를 하여야 한다.
- 5) 사후관리의 조사방법, 조사주기는 1)부터 3)의 규정을 따르거나 이보다 강화된 기준을 적용할 수 있으며 사후관리 절차는 농관원장이 고시한 「유기농업자재 공시 업무 규정」에 따른다.
- 6) 사후관리 결과 유기농업자재 공시를 받은 자가 위반행위를 한 경우 법 제43조에 따른 처분 등을 하여야 하며 부적합 유기농업자재가 비료·농약 중복 제품인 경우 농촌진흥청과 제품 생산지 관할 지자체 등 관계기관에 유기농업자재 부적합 내역을 통보하여야 한다.(이후 행정처분 내역 포함)

라. 유기농업자재 공시 수수료

- 1) 공시 수수료는 규칙 제90조에 따라 신청비, 공시심사원의 출장비, 심사·관리비 등의 항목으로 나누어 부과하고 수납 시 신청인에게 부과내역을 기재한 영수증을 발급하여야 한다.
- 2) 공시심사원의 출장비 산정을 위한 출장기간과 출장인원 산정기준을 정하고 기준에 따라 부과하여야 한다.
- 3) 공시 수수료, 출장비, 심사·관리비는 공시 신청시 납부 받아야 한다.
- 4) 납부된 수수료는 반환하지 않는다. 다만, 출장인원 축소, 신청 포기 등 반환 사유가 발생한 수수료에 한하여 신청인에게 반환하여야 한다.

마. 공시심사원의 준수사항

- 1) 공시심사원은 사실에 근거하여 공정하고 객관적인 심사를 하여야 한다.
- 2) 공시심사원은 공시기준으로 설정된 모든 항목에 대한 심사를 하여야 하며 심사결과를 누락 없이 사실대로 기재하여 공시기관의 장에게 제출하여야 한다.
- 3) 공시심사원은 공시 심사과정에서 알게 된 사실에 대하여 비밀을 유지

하여야 한다.

4) 공시심사원은 신청인과 친족관계인 경우, 경제적인 이해관계가 있는 경우 등 공정한 심사를 할 수 없는 경우 해당 인증 건에 대한 심사를 하여서는 아니 된다.

5) 공시심사원은 신청인으로부터 금품이나 향응을 제공받아서서는 아니 된다.

바. 자체관리·감독계획

1) 공시기관의 장은 공시심사원에 대한 자체관리·감독을 하여야 하며, 자격정지 등의 자체 처분규정을 제정하여 운용하여야 한다.

2) 공시기관의 장은 공시심사원에 대한 관리계획을 제정하여 운용하여야 한다.

사. 공시심사원에 대한 교육계획

1) 공시기관의 장은 모든 공시심사원에 대해 농관원장이 정하는 교육을 받도록 하여야 한다.

2) 공시기관의 장은 소속 공시심사원에 대해 연 1회 이상의 자체교육을 실시하여야 한다.

3) 공시기관의 장은 신규로 지정된 공시심사원에 대해 숙련된 공시심사원과 함께 3건 이상을 심사하도록 하여야 한다.

아. 공시의 품질을 보장할 수 있는 관리지침과 이에 대한 시행절차, 내부 감독 등을 포함한 매뉴얼

1) 공시의 품질을 보장할 수 있는 관리지침에는 다음 사항이 포함되어야 하고 이를 준수하여야 한다.

가) 품질관리 방침, 목표 및 의지

나) 업무의 종류, 범위 및 업무량에 대한 관리체계

다) 운영책임자 및 조직원의 성명, 자격, 경력 및 담당업무

라) 조직원의 권한, 책임 및 담당 업무의 계통을 알 수 있는 조직도

마) 문서관리를 포함한 행정절차

바) 내부심사 및 경영분석 절차

사) 이의제기, 불만 및 분쟁처리를 위한 방침 및 절차

아) 공시의 승인, 유효기간 갱신, 변경승인, 공시의 취소 등 행정 업무

규정 및 추진절차

자) 공시심사원의 채용기준 및 확충계획

2) 공시기관의 장은 1)의 관리지침에 대한 이행여부를 검증하기 위하여 다음에 따라 정기적인 내부심사 및 경영분석을 실시하여야 한다.

가) 공시기관의 장은 매년 1회 이상 내부심사 및 경영분석 실시

나) 내부심사 및 경영분석 결과 미흡한 사항에 대한 조치계획 수립 및 시정조치

다) 내부심사 및 경영분석 결과의 작성 및 보관

자. 공시 업무와 관련하여 제기된 불만 및 분쟁에 대한 처리절차와 조치 방법에 관한 사항

1) 공시 업무와 관련하여 제기된 불만 및 분쟁에 대한 처리절차를 보유 하여야 한다.

2) 공시 업무와 관련한 모든 이의 제기, 불만, 분쟁 및 그에 대한 조치 결과에 대하여 그 내용을 기록·관리하여야 한다.

차. 공시의 심사, 결정, 활동 등 공시 업무를 독립적으로 수행할 수 있는 관리체계에 관한 사항

1) 공시기관의 장은 공시 신청서를 접수한 경우 심사 준비 및 절차 등에 관한 규정을 갖추고 이를 준수하여야 한다.

2) 공시위원회의 위원은 자신과 이해관계가 있는 신청인에 대하여 심의에 참여할 수 없다.

카. 공시의 승인·유지·확대·취소 등의 결정에 관한 사항

1) 공시의 승인·유지·확대·취소의 절차에 관한 규정을 갖추고, 이를 준수하여야 한다.

2) 공시의 승인·유지·확대·취소 등의 결정과정에서 어떠한 상업적, 재정적 영향을 받을 우려가 없어야 한다.

타. 기타

1) 공시기관의 장은 유기농업자재 공시를 받은 자의 포장재(인증라벨 포함) 제작 등에 대하여 확인·관리에 관한 사항을 정하여야 한다.

2) 공시기관의 장은 공시기관 명칭 등의 변경으로 공시제품 표시사항 변경사유가 발생한 경우 해당사항을 유기농업자재 공시 받은 자에게 통보

하고, 통보 후 6개월 이내에 표시사항을 변경하도록 하여야 한다.